



P U T U S A N

Nomor 625 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALMAN GAMPO ALAM S.H., pgl**
GAMPO ALAM;

Tempat lahir : Kapa;

Umur / Tanggal lahir : 43 tahun/7 Agustus 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Simpang Ampek, Kelurahan
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam
Tahanan Kota sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2
Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 372 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pasaman Barat tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alman Gampo Alam SH Pgl Gampo Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, dilakukan oleh orang yang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alman Gampo Alam SH Pgl Gampo Alam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 55 dikembalikan kepada saksi Ridwan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 113/Pid.B/2017/PN Psb tanggal 7 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alman Gampo Alam, SH Pgl Gampo Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alman Gampo Alam SH Pgl Gampo Alam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 55 selengkapya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 39/PID/2018/PT PDG tanggal 10 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 113/Pid.B/2017/PN Psb. Tanggal 7 Maret 2018, yang dimintakan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alman Gampo Alam, SH Pgl Gampo Alam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 113/Pid.B/2017/PN Psb. Tanggal 7 Maret 2018, tersebut untuk selebihnya;
- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Psb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 8 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena sebelum menjadi Ketua Kelompok Tani Ninik Mamak/Rumah Gadang telah menerima secara rutin dana yang berasal dari potongan penjualan (Tandan Buah Segar) TBS sebesar Rp15,00 (lima belas rupiah) untuk setiap kilogram yang dimaksudkan untuk biaya operasional kelompok tani tersebut tetapi tidak secara terbuka melaporkan penerimaannya tersebut kepada anggota kelompok tani dan Terdakwa selalu untuk setiap kegiatan kelompok tani yang membutuhkan biaya selalu saja dipungut secara insidental kepada setiap anggota kelompok tani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP namun putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana selama 9 (sembilan) bulan perlu diperbaiki dengan pertimbangan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dibuat dengan tidak memiliki pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tidak menjelaskan dan mempertimbangkan alasan yang konkrit dalam putusannya yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang tersebut harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa lagipula alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 39/PID/2018/PT PDG tanggal 10 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 113/Pid.B/2017/PN Psb tanggal 7 Maret 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA ALMAN GAMPO ALAM S.H., Pgl GAMPO ALAM** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 39/PID/2018/PT PDG tanggal 10 April 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 113/Pid.B/2017/PN Psb tanggal 7 Maret 2018 mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Alman Gampo Alam S.H., pgl Gampo Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Januari 2011 sebanyak Rp3.720.258,08 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh koma delapan rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Februari 2011 sebanyak Rp3.903.997,54 (tiga juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak Kapa pada tanggal 16 Maret 2011 sebanyak Rp3.467.740,44 (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh koma empat puluh empat rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 April 2011 sebanyak Rp4.347,705.04 (Empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima koma empat rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Mei 2011 sebanyak Rp4.345.244,80 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan puluh rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
 - Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Juni 2011 sebanyak Rp5.694.803,02 (Lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga koma lima puluh tiga rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 18 Juli 2011 sebanyak Rp4.930.133,97 (Empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh tujuh rupiah) yang diterima oleh nama Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Agustus 2011 sebanyak Rp5.178.806,76 (Lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat koma tujuh puluh enam rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 September 2011 sebanyak Rp3.103.417,92 (Tiga juta seratus tiga ribu empat ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupias), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 17 Oktober 2011 sebanyak Rp3.852.874,14 (Tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma empat belas tupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 November 2011 sebanyak Rp4.095.362,49 (Empat juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Desember 2011 sebanyak Rp2.847.676,32 (Dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh dua rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Januari 2012 sebanyak Rp3.063.193,23 (Tiga juta enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga koma dua puluh tiga rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Februari 2012 sebanyak Rp3.371.045,01 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima koma satu rupiah);
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Maret 2012 sebanyak Rp2.971.586,52 (Dua juta sembilan ratus tujuh satribu lima ratus delapan puluh enam koma lima puluh dua rupiah);
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 April 2012 sebanyak Rp3.237.218,55 (Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Mei 2012 sebanyak Rp3.237.218,55 (Tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 15 Juni 2012 sebanyak Rp4.434.317,28 (Empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas koma dua puluh delapan rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 16 Juli 2012 sebanyak Rp4.766.439,42 (Empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh koma empat puluh dua rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 13 Agustus 2012 sebanyak Rp4.868.283,42 (Empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh dua rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Ninik Mamak pada tanggal 17 September 2012 sebanyak Rp3.024.469,14 (Tiga juta dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan koma empat belas rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak Rp4.815.700,92 (empat juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus koma sembilan puluh dua rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 19 November 2012 sebanyak Rp3.583.858,38 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh lima koma satu rupiah);
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Desember 2012 sebanyak Rp3.658.944,96 (Tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Januari 2013 sebanyak Rp4.060.634,67 (Empat juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat koma enam puluh tujuh rupiah);
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Februari 2013 sebanyak Rp3.942.705,96 (Tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Maret 2013 sebanyak Rp3.135.099,03 (Tiga juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh sembilan koma tiga rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 April 2013 sebanyak Rp3.319.696,20 (Tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh koma dua puluh rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Mei 2013 sebanyak Rp2.964.592,74 (Dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh empat rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Juni 2013 sebanyak Rp2.939.394,96 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh enam rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Juli 2013 sebanyak Rp4.152.370,53 (Empat juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh koma lima puluh tiga rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Agustus 2013 sebanyak Rp4.004.437,20 (Empat juta empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Pada tanggal 16 September 2013 sebanyak Rp3.364.828,59 (Tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma lima puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Oktober 2013 sebanyak Rp3.313.334,64 (Tiga juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh empat rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 November 2013 sebanyak Rp3.591.211,32 (Tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas koma tiga puluh rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Desember 2013 sebanyak Rp3.145.863,99 (Tiga juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh sembilan rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Januari 2014 sebanyak Rp3.054.225,30 (Tiga juta lima puluh empat dua ratus dua puluh lima ribu delapan koma tiga puluh rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Februari 2014 sebanyak Rp3.066.990,24 (Tiga juta enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh koma dua puluh empat rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Maret 2014 sebanyak Rp3.151.913,13 (Tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas koma tiga belas rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 April 2014 sebanyak Rp3.570.632,19 (Tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh dua koma sembilan belas rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 16 Mei 2014 sebanyak Rp3.535.363,17 (Tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh belas rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Pada tanggal 16 Juni 2014 sebanyak Rp3.954.655,41 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima koma empat puluh satu rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Juli 2014 sebanyak Rp3.925.456,44 (Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh koma empat puluh empat rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Agustus 2014 sebanyak Rp2.999.936,79 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh koma tujuh sembilan rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 September 2014 sebanyak Rp3.649.076,67 (Tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh enam koma enam puluh tujuh sembilan rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Oktober 2014 sebanyak Rp3.394.477,74 (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;

- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 November 2014 sebanyak Rp2.789.917,98 (Dua juta Dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan puluh delapan rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Desember 2014 sebanyak Rp2.126.635,56 (Dua juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima koma lima puluh enam rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 15 Januari 2015 sebanyak Rp2.404.983,33 (Dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Februari 2015 sebanyak Rp2.841.771,09 (Dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma sembilan rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 17 Maret 2015 sebanyak Rp2.130.700,71 (Dua juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus koma tujuh puluh satu rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- Satu lembar foto copy legalisir bukti penerimaan fee kelompok tani Rumah Gadang pada tanggal 20 April 2015 sebanyak Rp2.996.708,04 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan koma empat rupiah), yang diterima oleh Alman Gampo Alam;
- 1(satu) rangkap foto copy legalisir Neraca Koperasi Unit Desa (KUD) Kapa Tahun buku 2011;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) rangkap foto copy legalisir laporan Pertanggung jawaban pengurus Tahun buku 2012 dan rencana kerja dan rencana anggaran belanja koperasi (RA/RABK) Tahun buku 2013;
- 1(satu) rangkap foto copy legalisir laporan Pertanggung jawaban pengurus KUD Kapa Tahun buku 2013-2014;

Dikembalikan kepada saksi Ridwan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Agustus 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 625 K/Pid/2018